

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

THÔNG TIN VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

**Đề tài luận án: Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong
thương mại điện tử**

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Mã ngành: 9 38 01 07

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện các vấn đề lý luận và pháp lý về quyền sở hữu công nghiệp (QSHCN) đối với nhãn hiệu (NH) trong thương mại điện tử (TMĐT), cũng như phân tích, đánh giá những quy định pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam, so sánh với một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở kế thừa kết quả của những công trình nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến đề tài, Luận án có những đóng góp mới về phương diện khoa học như sau:

Thứ nhất: Luận án đã phân tích một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về QSHCN đối với NH trong TMĐT, cụ thể:

- Làm rõ về mặt lý luận khái niệm, nội dung của QSHCN đối với NH; QSHCN đối với NH trong TMĐT.
- Làm rõ những đặc thù của QSHCN đối với NH trong TMĐT.
- Phân tích những vấn đề lý luận về pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT.

Thứ hai: Luận án đã phân tích một cách sâu sắc và đánh giá toàn diện những quy định của pháp luật Việt Nam về QSHCN đối với NH trong TMĐT, so sánh với một số quy định của pháp luật quốc tế. Qua đó, luận án chỉ ra một số “khoảng trống” trong các quy định này.

Thứ ba: Luận án đã phân tích, đánh giá về thực tiễn thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam, chỉ ra những điểm còn bất cập, nguyên nhân của sự bất cập đó.

Thứ tư: Trên cơ sở những “khoảng trống” trong quy định pháp luật, những “bất cập” trong thực tiễn thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT tại Việt Nam, so sánh với các quốc gia trên thế giới, đánh giá mức độ tương thích, luận án đưa ra những yêu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về QSHCN đối với NH trong TMĐT.